

辅料采购合同

合同签订地：常州曼峰服饰有限公司

签订时间：2025年04月23日

合同编号：FL-20250422-01

采购方（以下简称甲方）：常州曼峰服饰有限公司

出售方（以下简称乙方）：浙江伟星实业发展股份有限公司常熟分公司

甲方为了生产及销售服装、服饰、箱包等向乙方采购所需的相关产品，乙方清楚知悉并认可甲方对于所采购产品的质量及交期的严格要求，现经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品名称、规格、数量、金额（元）、交货日期：

- 1、详见甲方每次的下单PO
- 2、甲方通过指定方式（Email: yan.li@ability-china.com）向乙方下单；乙方通过指定方式（Email: mtocdx.ma@sab-cn.com）接收甲方的订单。若双方联系方式有变更，必须至少提前三天通知到对方
- 3、备注：在双方合作期间，如果国家税率政策变更，不含税价格保持不变，含税价格结算税率自动按照乙方开票当日国家的实时税率计算。

第二条 产品质量标准

- 1、常艾标及其它相关标准：常艾标2009-F0002-拉链,常艾标及其它相关标准：常艾标2009-F0008-染色扣(树脂扣),常艾标及其它相关标准：常艾标2009-F0009-金属扣(大白扣),
- 2、见甲方样品（品质样）或与甲方商定
- 3、乙方已知晓甲方对化学品限制物质的要求，并承诺充分和无条件的遵守甲方不断更新的化学品限用物质清单及法律法规规定的最新要求，并签署相应文件（如RSL、MRSL承诺书等）。

第三条 交货地点 甲方所在地（含甲方指定地点）

第四条 运费承担 运费由乙方承担。特殊情况下由甲方代为运输，运输费用从货款中扣除。

第五条 产品交付

- 1、乙方应按期交货，甲方办理收料手续后15天内开具入库单；
- 2、产品自甲方签署产品入库单之日起视为交付。

第六条 产品异议及处理

- 1、甲方发现产品数量、质量不符合要求的，应及时向乙方提出异议；
- 2、乙方应在收到甲方异议的当天负责处理，否则视为默认甲方的异议和处理意见；

第七条 结算方式及付款条件

- 1、乙方根据甲方签署的入库单开具相应金额的增值税发票；
- 2、乙方应确保甲方在每月的20日前收到发票；
- 3、甲方在发票入账之日起60天内付款。
- 4、付款方式：包括但不限于现金、银行转账、承兑、国内信用证等。

第八条 乙方违约责任

- 1、乙方延期交货、交货数量少于合同约定或者乙方交付的产品质量不符合本合同用方订单要求以及与本合同有关的其他约定的，乙方需承担甲方由此遭受的经济损失，该损失包括但不限于重新采购的差价、整款成衣空运运费、浪工损失、甲方被客户取消订单的损失以及甲方因维权支出的费用，甲方有权在付给乙方的货款中予以扣除。
- 2、如因乙方违反本合同以及与本合同有关的其他约定而导致甲方被客户处罚或被第三方追究民事赔偿责任，或被行政部门处罚的，甲方对外承担上述责任后，有权向乙方追偿。该损失包括但不限于甲方直接承担的赔偿金、诉讼费用及律师费用、行政处罚金、停业整顿或非正常经营期间产生的固定开销等以及因上述原因导致甲方品牌声誉或企业形象等遭受的间接损失。
- 3、本协议第七条中甲方对乙方产品质量的检验行为系抽检行为，甲方在后续生产或销售过程中发现乙方产品存在质量问题的，乙方仍需承担本合同约定的违约责任。
- 4、乙方根据本合同向甲方提供的产品不得含有任何对人体有潜在伤害的异物（包括但不限于残断针、针状物、其他尖锐物品等），否则，乙方应当向甲方赔偿其因此遭受的所有经济损失。

第九条 甲方违约责任

甲方如因订单取消需中途退货的，应事先与乙方协商，乙方不同意的，甲方应接收乙方已生产完成的合格产品。

第十条 合同期限

至双方完成合同、订单约定的权利义务时止。

第十一条 知识产权保证

乙方保证提供给甲方的货物所有权无权利瑕疵，并且对此拥有知识产权或相关权利方的合法授权，不会侵犯全世界范围内任何其他第三方的所有权及知识产权，否则一切对甲方及第三方的责任与赔偿等均由乙方承担，而甲方对此享有在对外承担法律责任后，向乙方追偿前述责任的权利。

第十二条 争议解决方式

因履行本合同发生争议的双方应友好协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院管辖。

第十三条 其他

- 1、本合同经双方签章后生效；
- 2、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

附件一：产品质量标准

甲方（盖章）

乙方（盖章）

代表人（签名）

代表人（签名）